رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٩١ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٢٦١ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/١/٨هـ

الموضوعات

غرامات - صناعية - كسارات - ممارسة نشاط تعديني دون ترخيص - الإخلال بضمانة التحقيق - الغاية من التحقيق - عيب الشكل - تعريف القرار الجزائي.

مطالبة المدعية إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن معاقبتها بغرامة مالية لممارسة نشاط تعديني دون ترخيص - اعتبار التحقيق إجراءً جوهرياً لازماً لمشروعية القرار الإداري ذي الطابع الجزائي، وإغفاله يؤدي إلى إلغاء القرار الإداري - الثابت صدور القرار محل الدعوى دون إجراء تحقيق مع المدعية أو من يمثلها؛ مما يتقرر معه إلغاء القرار - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مستند الحكم

- القاعدة الفقهية: (ما بني على باطل فهو باطل).

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم- فيما تقدم به وكيل المدعية من صحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٢/١/١٢هـ، ذكر فيها: أن موكلته قد أبرمت عقداً مع وزارة النقل على مشروع استكمال ازدواج طريق الليث/مكة (المرحلة الرابعة)

وأنها قامت بتقديم خطاب لوزارة النقل برقم (١٣٣٠/١) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٢هـ وذلك بخصوص طلب تعميد موقع تحميل مواد للمشروع السالف ذكره ولإنشاء كسارة وخلاطة لاستخدامها في أعمال المشروع، وأنه قد تم تعميد موكلته باستخدام الموقع وذلك بموجب خطاب مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة مكة المكرمة رقم (٢٨٢٩٧) وتاريخ ١٤٤٠/٩/٤هـ، إلا أنه أثناء تنفيذ المشروع تم تبليغ موكلته بخطاب من المدعى عليها برقم (٢/٨/١٠٨/٤٢) وتاريخ ١٤٤٢/١/٦هـ وذلك بفرض غرامة مالية على موكلته بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال وذلك لممارستها النشاط التعديني في الموقع المذكور دون الحصول على رخصة من المدعى عليها. وبقيدها دعوى إدارية وإحالتها لهذه الدائرة، باشرت نظرها على النحو الوارد تفصيلاً في محاضر ضبط جلساتها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما جاء في صحيفتها، طالباً إلغاء قرار المدعى عليها المبين أعلاه. فيما أجاب ممثل المدعى عليها على الدعوى بمذكرة تضمنت: أن المدعية خالفت نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٧) وتاريخ ١٤٢٥/٨/٢٠هـ فيما تضمنته المادة الخامسة والسابعة منه وذلك لقيامها باستغلال لمواد الردميات والرمل في مركز سعيا التابع لمحافظة الليث بدون الحصول على الرخصة اللازمة من المدعى عليها، مما استوجب معه بناءً على هذه المخالفة ووفقاً للمادة (٥٤) من النظام معاقبتها بغرامة قدرها (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، وصدر بذلك قرار اللجنة رقم (٧٠٥/ج) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٢هـ، وانتهى إلى طلب الحكم برفض الدعوى لقيام القرار

على سند صحيح من النظام. وبسؤال الدائرة للأطراف هل تم إجراء التحقيق في المخالفة؟ أجابوا بالنفي. ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل فيها، رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها بناءً على الأسباب التالية.

الأسباب

لما كان وكيل المدعية أقام دعواه بغية إلغاء قرار المدعى عليها رقم (٧٠٥/ج) وتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٢هـ الصادر بالخطاب رقم (٤٢/١٠٨/٨/٢) وتاريخ ١٤٤٢/١/٦هـ المتضمن تغريمها مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال وذلك لممارستها النشاط التعديني المخالف دون الحصول على رخصة من المدعى عليها؛ فإن الدعوى تدخل في اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً طبقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) في ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أنه: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو عيب في السبب أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة"، وتدخل الدعوى في اختصاص المحكمة المكاني طبقاً لنص المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، ونصها: "يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن

كانت الدعوى متعلقةً بذلك الفرع"، كما أنها محالة إلى الدائرة طبقاً لنص المادة (١/٦) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. أما عن قبول الدعوى شكلاً، فلما كانت المادة السابعة والخمسون من نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٧) وتاريخ ١٤٢٥/٨/٢٠هـ قد حددت مدة الطعن في القرارات الصادرة عن لجنة تطبيق العقوبات بنظام التعدين بستين يوماً أمام ديوان المظالم، وبما أن القرار محل الطعن قد صدر بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٢هـ، وعلمت به المدعية في ١٤٤٢/١/٦هـ، ولم تقدم المدعى عليها ما يدفع ذلك، ثم أقام وكيل المدعية الدعوى في ١٤٤٢/١/١٢هـ؛ فإن الدعوى تعد مقبولة شكلاً لإقامتها خلال الأجل النظامي؛ مما يتبين معه استيفاؤها لجميع شروط قبولها. وأما من الناحية الموضوعية، وبما أن القضاء الإداري هو بالأساس قضاء مشروعية، من جهة تسليط رقابته على القرارات المطعون فيها، استظهاراً لمدى انضباطها داخل أطر الشرعية، بوزن مدى نظاميتها وتحقيقها للمنفعة العامة، وبما أن قواعد الشكل في إصدار القرارات الإدارية على جانب كبير من الأهمية، وهذه القواعد هي في حقيقتها ضمانات أساسية للإدارة، نظيرَ تمتعها بحق التنفيذ المباشر، والسلطة التقديرية، وقرينة السلامة في مقرراتها كأصل عام، كما تُشكل أيضاً ضمانة لصون الأفراد وكل ما من شأنه المساس بحرياتهم وحقوقهم، ولمنع الإدارة من اتخاذ خطوات متعجلة، وقرارات غير مدروسة، وحملها على التروي والتدبر، ومنعها من التعسف والتسلط، بوزن الملابسات المصاحبة، والظروف المحيطة بموضوع القرار، وهي ليست كمبدأ كلي هدفاً في ذاته، ولا طقوساً

لا مندوحة منها تحت طائلة الجزاء بالبطلان، وإنما غايتها المصلحة العامة والخاصة على حد سواء، وإلاّ وقع قرارُها باطلاً. وبما أن القرار الجزائي هو في حقيقته قرار عقوبة مالية أو جسدية لا تكون إلا بنص نظامي؛ وبالتالي فصدوره لابد أن يكون داخل أطر محددة، تختلف عن تلك الأطر التي تُصاحب القرار الإداري بوجه عام، فهذا القرار بطبيعته يمس المراكز القانونية للأفراد مساساً مباشراً، فهو مُسلط على الأموال والأنفس، ولذا فإن صدوره بغير ضمانات كافية تُحيله إلى الإلغاء بالجملة، وإن من أكثر الشكليات والإجراءات خضوعاً لرقابة القضاء الإداري، ويُعتبر من أولى أوليات قواعد إصدار القرار الجزائي هو إجراء التحقيق اللازم مع من صدر في مواجهته، فقد استقر القضاء الإداري على أن قراراً يصدر مستنداً على غير تحقيق سابق فيما هو لازم له، أو معتمداً على تحقيق فاقد أو غير مستكمل لأركانه يكون قراراً مفتقراً إلى المشروعية، وإذا شاب التحقيق المبني عليه قرار الجزاء القصور الشديد عن الإحاطة بمختلف جوانب الواقعة وتحديد أدلتها، فإن ذلك يرتب بطلان الجزاء على ما شُيّد على هذا التحقيق الباطل؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل. وإذا كان هذا في حال القصور في التحقيق فكيف بصدور قرار جزائي خالٍ من التحقيق، ومما لاشك فيه أن التحقيق بصفة عامة يعني الفحص النزيه والبحث الموضوعي المحايد استجلاء للحقيقة فيما يتعلق بصحة وقائع المخالفة ونسبتها إلى مرتكبها، كما أن التحقيق يجب أن يحوي كل عناصره النظامية ويكفل جميع ضماناته من وجوب استدعاء المخالف وسؤاله عن مخالفته ومواجهته بما هو مأخوذ به، وتمكينه

من الدفاع عن نفسه وإتاحة الفرصة له للمناقشة وتقديم البيانات وغير ذلك من مقتضيات الدفاع، ولذا فإن قضاء ديوان المظالم قد اطرد في أحكامه على اعتبار التحقيق إجراءً جوهرياً لازماً لمشروعية القرارات ذات الطابع الجزائي، وأن إغفال هذا الإجراء يؤدي إلى قابلية القرارات للإلغاء بغير الحاجة إلى النص صراحةً على أن يكون جزاء هذا الإخلال البطلان حسب ما يقرره القاضي الإداري فيما يعرض عليه من واقعات. وتأسيساً على ما سبق: وبما أن المدعى عليها قد أصدرت قرارها الطعين دون إجراء تحقيق مع من يمثل المدعية، وبيان للمخالفة المنسوبة لها، وإتاحة الفرصة لها لتقديم بيناتها ودفوعها، ولما كان إجراء التحقيق مع المخالف قبل إيقاع العقوبة يعد إجراءً جوهرياً يترتب على إغفاله بطلان القرار؛ الأمر الذي يكشف بجلاء حقيقة الوضع الذي تطمئن إليه الدائرة من أن القرار افتقد إجراءً جوهرياً مؤثراً؛ ما يتعين الحكم بإلغائه واعتباره كأن لم يكن.

لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار المدعى عليها وزارة الصناعة والثروة المعدنية رقم (٤٢/١٠٨/٨/٢) وتاريخ ١٤٤٢/١/٦هـ الصادر بحق المدعية شركة (...) للإنشاءات المحدودة.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.